

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1156/2533

นางสาวมุกดา ชื่นกมลทิพย์

โจทก์

นางเง็กไฉ่ แซ่เฮี้ย หรือนางเฮียะ แซ่เฮี้ย

จำเลย

นางเง็กไฉ่ แซ่เฮี้ย หรือนางเฮียะ แซ่เฮี้ย

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาคัดค้านดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาจำเลย จำเลยเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยเหตุผลของคดีโดยไม่มีพยานหลักฐานในสำนวนสนับสนุนอย่างชัดเจน แต่ได้วินิจฉัยอาศัยข้อสันนิษฐานของศาลเองและการคาดคะเนความเห็นเป็นประการสำคัญแล้วพิพากษาลงโทษจำเลย ตามข้อสันนิษฐานและข้อคาดคะเนดังกล่าวนั้นจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 2 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 88แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 90)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยมี
กำหนด 2 เดือน ที่จำเลยฎีกาว่า ถ้าหากนางมยุรี ได้รับประโยชน์ตอบแทนในการรับ
แลกเช็คแล้ว นางมยุรีควรเก็บเช็คไว้ เหตุไฉนนางมยุรีจึงนำเช็คไปแลกเงินจากโจทก์
อีก และว่าถ้าหากนางมยุรีนำเช็คไปแลกเงินจากโจทก์จริงโจทก์น่าจะให้นางมยุรีลง
ลายมือชื่อสลักหลังเช็คไว้ด้วยนั้น เป็นการแสดงเหตุผลเป็นฎีกาได้เพียงในปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรค
แรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยมี
กำหนด 2 เดือน ที่จำเลยฎีกาว่า ถ้าหากนางมยุรี ได้รับประโยชน์ตอบแทนในการรับ
แลกเช็คแล้ว นางมยุรีควรเก็บเช็คไว้ เหตุไฉนนางมยุรีจึงนำเช็คไปแลกเงินจากโจทก์
อีก และว่าถ้าหากนางมยุรีนำเช็คไปแลกเงินจากโจทก์จริงโจทก์น่าจะให้นางมยุรีลง
ลายมือชื่อสลักหลังเช็คไว้ด้วยนั้น เป็นการแสดงเหตุผลเป็นฎีกาได้เพียงในปัญหาข้อ

เท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรค
แรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทระมะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>